# 성희롱·성폭력 예방 지침

제정 2016. 10. 31.
전부개정 2018. 04. 02.
개정 2019. 12. 23.
개정 2020. 03. 10.
개정 2020. 09. 11.
개정 2021. 02. 10.
개정 2021. 09. 01.
개정 2021. 12. 09.
개정 2022. 03. 24.
개정 2022. 04. 29.
개정 2023. 11. 10.
개정 2024. 06. 03.

**제1조(목적)** 이 지침은 양성평등기본법 제31조 및 동법 시행령 제20조, 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제2조에 따라 한국저작권보호원의 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2020.09.11.>

**제2조(적용 범위)** ① 이 지침의 적용 범위는 한국저작권보호원 소속 임·직원 및 기타 한국저작권보호원과 고용관계에 있는 자에 대하여 적용되며, 한국저작권보호원기관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무 관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력을 포함한다. <개정 2020.09.11.>

② 이 지침의 피해자 보호는 피해자 뿐 아니라 피해를 입었다고 주장하는 자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다. <신설 2020.09.11.>

**제3조(정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2020.09.11.>

1. “성희롱“이란 「양성평등기본법」 제3조 제2호의 규정에 따라 업무, 고용 그 밖의 관계에서 한국저작권보호원의 임·직원 및 기타 한국저작권보호원과 고용관계에 있는자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
   가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위.
   나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위.
2. “성폭력“이란 「성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 규정된 죄에 해당

하는 행위를 말한다. <개정 2021.09.01.>

3. “2차 피해”란 동 지침 제9조 제2항의 불리한 처우에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다. <개정 2021.09.01.>

[제목개정 2020.09.11.]

**제3조2(성폭력의 정의)** 삭제 <2020.09.11.>

**제4조(원장의 책무)** ① 한국저작권보호원 원장은 성희롱·성폭력 방지를 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. <개정 2020.09.11.>

1. 성희롱·성폭력 예방교육의 실시
2. 성희롱·성폭력 고충 전담 창구의 설치·운영
3. 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼 마련 <개정 2021.09.01.>
4. 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등

② 한국저작권보호원 원장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력 방지 조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다. <신설 2020.09.11.>

**제5조(고충 전담창구)** ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 경영기획실에 성희롱·성폭력 고충 전담창구(이하 “고충 전담창구”라 한다)를 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. <개정 2020.09.11.>

② 고충 전담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 인사 또는 복무 담당 직원을 포함하여 2인 이상으로 하고, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충 전담창구의 업무는 다음 각 호와 같다. <개정 2020.09.11.>

1. 성희롱·성폭력 피해자의 고충에 대한 상담·조언 및 고충의 접수(2차 피해 포함)
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무
6. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항

④ 고충 전담창구에는 별지 제1호서식의 성희롱·성폭력 고충 접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다. <개정 2020.09.11.>

⑤ 원장은 제2항에 해당하는 고충상담원의 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱 ·성폭력 관련 고충에 대한 상담·고충처리 업무 역량강화를 위하여 외부 전문교육기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다. <개정 2021.09.01.>
⑥ 신규로 임명된 고충상담원은 임명된 날로부터 3개월 이내에 성희롱 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다. <신설 2020.09.11., 2021.09.01.>
⑦ 원장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원하여야 한다. <신설 2020.09.11.>
⑧ 원장은 제3항의 고충전담창구의 업무를 지원하기 위해 내·외부전문가를 선임할 수 있다. <신설 2020.09.11.>
⑨ 피신고인, 행위자, 기타 조직구성원은 고충 전담창구 업무를 수행하는 자에게 부당한 비난, 압박, 강요, 협박 등으로 공정한 사건처리를 방해하여서는 아니된다. <신설 2020.09.11.>
⑩ 고충전담창구 업무를 수행하는 자에게 불이익이나 괴롭힘은 금지된다. <신설 2020.09.11.>
⑪ 원장은 제9항과 제10항 규정 위반한 자를 징계하여야 한다. <신설 2020.09.11.>

**제5조의2(사이버신고센터)** ① 원장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영하여야 한다.
② 사이버신고센터 등 운영을 조직 구성원들에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.
[본조신설 2021.09.01.]

**제6조(예방교육)** ① 경영기획실장은 매년 1분기까지 해당 연도 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시 계획을 수립하여 원장에게 보고하여야 한다.
② 성희롱·성폭력 예방교육은 임직원을 대상으로 1시간 이상 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 단, 고위직의 경우, 교육 효과 제고를 위하여 별도로 실시한다. <개정 2020.09.11., 2023.11.10., 2024. 6. 3.>
1. 성희롱·성폭력 관련 법령과 지침 및 남녀 차별 금지 기준
2. 성희롱·성폭력 발생 시의 처리 절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 고충상담, 구제 절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력을 한 자에 대한 징계 등 제재 조치
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력 예방과 발생 시 대처방안
6. 기타 성희롱·성폭력 예방에 관한 사항 등
③ 성희롱·성폭력 예방교육을 실시한 경우에 경영기획실장은 교육 일시 및 방법, 교육 참석자 명단, 교육내용 등에 관한 실시 결과를 원장에게 보고하여야 한다.
④ 신규임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다. <신설 2020.09.11.>
⑤ 원장은 성희롱·성폭력 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 인터넷사이트에 항상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에게 널리 알려야 한다. <신설 2020.09.11.>

⑥ 원장은 제1항에 따라 실시하는 성희롱 및 성폭력 예방교육의 참여에 관한 사항을 직원에 대한 승진, 전보, 교육훈련 등의 인사관리에 반영할 수 있다. <신설 2021.09.01.>

**제7조(고충처리의 청구)** ① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하거나 성희롱·성폭력 고충의 처리를 원하는 피해자 또는 그 대리인은 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 고충전담창구에 고충처리를 청구할 수 있다.
② 제1항 규정에 의한 고충의 청구는 별지 제2호 서식에 의한다.

**제8조(상담 및 조사)** ① 고충상담원은 성희롱·성폭력과 관련하여 상담·고충처리의 청구를 받은 경우에 지체 없이 응하여야 하고 관련 법령, 조사 및 처리절차 등 필요한 정보를 제공하여야 하며, 피해자가 원하는 경우 필요한 조사를 하여야 한다. <개정 2020.09.11.>
② 조사는 조사신청서를 접수한 날로부터 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사 기간을 연장할 수 있다. <개정 2021.09.01.>
③ 제1항의 규정에 의해 조사가 진행 중인 사안에 대하여 피해자가 법령에 의해 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다. <개정 2020.09.11.>
④ 조사 과정에서 경영기획실장은 사안과 관계된 부서에 협조를 요청할 수 있으며 해당 부서는 이에 적극 응하여야 한다.
⑤ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에서 외부 전문가 등을 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다. <신설 2020.09.11.>
⑥ 피해자가 조사받을 경우 피해자가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 할 수 있다. <신설 2020.09.11.>
⑦ 고충상담원은 제2항에 따른 조사 과정에서 피해자 등의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 않도록 하여야 한다. <신설 2020.09.11.>
⑧ 성희롱·성폭력 사건조사 진행 상황을 피해자 등에게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다. <신설 2020.09.11.>
⑨ 원장은 신고를 받거나 기관 내 성희롱 또는 성폭력 발생사실을 알게 될 시 수사의 필요성이 있다고 인정하는 경우 수사기관에 통보하고, 원장을 포함한 임원과 관련된 경우에는 이 지침에도 불구하고 상급기관으로 조사를 이관하여 상급기관의 지휘·감독을 받도록 한다. <개정 2024. 6. 3.>

**제9조(피해자 등에 대한 불이익조치의 금지 및 비밀유지)** ① 원장은 조사 기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 행위자(피신청인)와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다. <신설 2021.09.01.>
② 원장은 성희롱·성폭력 피해를 입은자 또는 피해를 입었다고 주장하는 자, 성희롱 또는 성폭력 발생 사실을 신고한 자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다. <개정

2020.09.11., 2021.09.01.>

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치 <개정 2021.09.01.>
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖의 부당한 인사조치 <개정 2021.09.01.>
3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치 <개정 2021.09.01.>
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치 <개정 2021.09.01.>
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적ㆍ신체적 손상을 가져오는 행위 또는 그 행위의 발생을 방치하는 행위 <개정 2021.09.01.>
7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개 <신설 2021.09.01.>
8. 그 밖에 피해자 및 피해를 주장하는 자, 신고자, 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불리한 처우 <개정 2021.09.01.>

③ 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다. <개정 2021.09.01.>

④ 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.<신설 2020.09.11. 2021.09.01.>

⑤ 피해자등이나 신고자는 성희롱 또는 성폭력 발생사실이나 신고와 관련하여 인사상 불이익 조치를 받은 경우 주무기관의 장에게 신고할 수 있다. <신설 2021.12.09.>

[제목개정 2021.09.01.]

**제10조(조사 결과의 보고 등)** ① 고충상담원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 원장에게 보고하여야 한다.

② 원장은 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위하여 제11조의 규정에 의한 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 반드시 부의하여 처리하도록 한다. <개정 2020.09.11., 2022.04.29.>

**제11조(성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성)** ① 성희롱·성폭력 사안의 처리와 관련하여 원장이 부의하는 사항을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 7인의 위원으로 구성한다. <개정 2020.09.11.>

③ 위원장은 경영기획실장이 되고(경영기획실장이 당사자인 경우 위원장은 원장이 된다), 위원장을 제외한 위원은 고충처리위원 3명, 외부 전문가 3명으로 하되, 특정 성별의 비율이 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 2명 이상을 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가 또는 법률전문가로 위촉한다. <개정 2019.12.23., 2020.03.10., 2020.09.11.>

④ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다. <신설 2019. 12. 23.>

**제11조의2(위원회의 심의사항)** ① 성희롱·성폭력 사건 조사 및 처리, 재발방지 대책 등과 관련된 사항, 성희롱·성폭력의 판단(2차 피해 포함) <개정 2020.09.11.>

② 성희롱·성폭력 가해자 및 관련 비밀 누설자 등의 징계 요구와 관련된 사항.

③ 성희롱·성폭력 피해자 구제 및 2차 피해 방지를 위한 조치 등 사후조치에 관련된 사항. <개정 2021.09.01.>

④ 기타 성희롱·성폭력 사안의 처리에 관하여 원장이 중요하다고 인정하는 사항.

**제12조(성희롱·성폭력 고충심의위원회의 회의)**

① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다. <개정 2020.09.11.>

② 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 자는 해당 심의·의결에서 제척된다. 사건 당사자는 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원의 기피를 신청할 수 있고, 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 회피할 수 있다. <신설 2020.09.11.>

③ 위원회의 심의는 재적 위원 과반수 찬성으로 의결한다. <신설 2020.09.11.>

④ 위원회는 심의결과를 원장에게 보고 후, 당사자에게 서면으로 통보하여야 한다. <신설 2020.09.11.>

**제13조(조사의 종결)** 조사 결과 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통보 후 조사를 종결한다.

**제14조(징계)** ① 원장은 법령에서 정한 징계사유에 해당된다고 인정되는 성희롱·성폭력에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 무관용원칙에 따라 행위자에 대한 징계 등 제재 절차가 이루어지도록 하여야 한다.

② 원장은 제2항에 따른 징계 등 제재 절차에서 피해자에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다.

③ 원장은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.

④ 원장은 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

⑤ 제1항에 의한 성희롱·성폭력 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.

[본조신설, 종전 제14조는 제15조로 이동 <2021.09.01>]

**제15조(재발방지 조치 등)** ① 원장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 필요한 경우 부서 전환, 행위자에 대한 재발방지 교육 및 2차 피해방지 대책 등을 포함하여 재발방지 대책을 수립·시행하여야 하며, 이 경우 당해 조치를 피해자에게 불이익을 주어서는 아니 된다. <개정 2020.09.11., 2022.04.29.>

② 원장은 성희롱·성폭력 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방 교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. <개정 2021.09.01.>

③ 원장은 성희롱·성폭력 사건 행위자 재발방지를 위한 인식개선 교육을 실시하여야 한다. <개정 2021.09.01.>

④ 원장은 성희롱ㆍ성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관 및 주무부처에게 통보하고, 해당 사실을 안 날부터 3개월 이내에 제1항에 따른 재발방지대책을 제출하여야 한다. <개정 2021.09.01., 2023. 11. 10.>

[제목개정, 제14조에서 이동, 종전 제15조는 제17조로 이동 <2021.09.01>]

**제16조(신고의무)** 원장은 기관 또는 단체 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제1항((업무상 위력 등에 의한 추행)
2. 「형법」 제303조제1항((업무상위력 등에 의한 간음)

[본조신설 2021.09.01.]

**제17조(기타 사항)** 관련 법령 및 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 원장이 별도로 정한다.

[제15조에서 이동 <2021.09.01>]

## 부 칙(2016.10.31.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2016. 10. 31.)부터 시행한다.

## 부 칙(2018.4.2.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2018. 4. 2.)부터 시행한다.

## 부 칙(2019.12.23.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2018. 12. 23.)부터 시행한다.

## 부 칙(2020.3.10.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2020. 3. 10.)부터 시행한다.

## 부 칙(2020.09.11.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2020. 9. 11.)부터 시행한다.

## 부 칙(2021.02.10.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2020. 02. 10.)부터 시행한다.

## 부 칙(2021.09.01.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2021. 09. 01.)부터 시행한다.

## 부 칙(2021.12.09.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2021. 12. 09.)부터 시행한다.

## 부 칙(2022.03.24.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2022. 03. 24.)부터 시행한다.

## 부 칙(2022.04.29.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2022. 04. 29.)부터 시행한다.

## 부 칙(2023. 11. 10.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2023. 11. 10.)부터 시행한다.

## 부 칙(2024. 6. 3.)

**제1조(시행일)** 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2024. 6. 3.)부터 시행한다.

[별지 제1호서식] <개정 2021.02.10., 2022.03.24.>

| 성희롱·성폭력 고충 접수 및 처리대장 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 번호 | 접수 일자 | 청구인 | | 고충내용 | 처리결과 | 회신 일자 | 확인 | |
| | | 성명 | 소속부서 | | | | 부 장 | 경영 기획실장 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

[별지 제2호서식] <개정 2021.09.01., 2023. 11. 10.>

# 조사 신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 "✔" 표시를 합니다. 색상이 어두운 난은 신청인(대리인)이 작성하지 않습니다.

| 접수번호 | 담당자 | 처리기간 : 신청일로부터 20일, 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장 가능 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 당사자 | 신청인 | 성명 | 소속 | 직급 |
| | | 성별 남[ ] 여[ ] | 연락처 | E-mail |
| | 대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우 | 성명 | 소속 | 직급 |
| | | 성별 남[ ] 여[ ] | 연락처 | E-mail |
| | 피신청인 (행위자) | 성명 | 소속 | 직급 |
| | | 성별 남[ ] 여[ ] | 연락처 | E-mail |
| 신청 취지 | ※ 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 6하원칙에 따라 기록합니다. | | | |
| 요구 사항 | 1. 성희롱의 중지 [ ] 2. 성희롱에 대한 사과와 재발방지 조치 [ ] 3. 징계 등 인사조치 [ ] 4. 기타 ( ) | | | |
| 피해자 의견 | 1. 본 조사신청서에 따른 성희롱·성폭력 사건 발생 사실을 본 지침 제15조 제4항 및 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항에 따라 여성가족부와 주무부처에 통보할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오. 찬성( ) 반대( ) | | | |
| | 2. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 조사신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 수사기관에 신고할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오. 찬성( ) 반대( ) | | | |

위와 같이 성희롱·성폭력 고충 사건의 조사를 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인) (서명 또는 인)

한국저작권보호원 귀중

[별지 제3호서식] <개정 2021.09.01., 2023. 11. 10.>

# 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서

| | |
|---|---|
| 담당자(직급) | |
| 연락처 | 000-000-0000 |
| 통보일시 | 년 월 일 |

## □ 사건 개요

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **발생일** | *년 월 일* | **사건접수일 (인지시점)** | *년 월 일* | **사건 유형** | *1:1/多:1/1:多/ 불특정다수* |
| **사건 발생기관명** | *000학교 / 00도 00구청* | | **기관유형** | *국가기관 / 지자체 / 공직유관 단체 / 대학교 / 각급학교* | |
| **행위자 - 피해자 관계** | *상급자-하급자/ 하급자-상급자/동료/사제/ 기타/확인불가 등* | | **행위자 - 피해자 성별** | *남성 - 남성* | |
| | | | | *남성 - 여성* | |
| | | | | *여성 - 남성* | |
| | | | | *여성 - 여성* | |
| | | | | *확인 불가* | |
| **특이사항** | *국가기관의 장, 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장, 교육감에 의한 사건인가* | | | | |
| | *피해자가 다수인가* | | | | |
| | *위력 등에 의한 성폭력 사건으로 수사기관 신고 여부(신고시 신고일)* | | | | |
| **보호조치 사항** | *피해자가 보호조치를 원하는지 여부* | | | *예□ 아니요□* | |
| | *행위자와 분리 여부 (예시) 행위자 업무 공간 이동, 행위자 전보, 피해자 휴가 등* | | | *예□ 아니요□ 조치예정□* | |
| | *피해자 회복을 위한 지원 여부 (예시) 심리상담, 의료지원, 외부기관 연계* | | | *예□ 아니요□ 조치예정□* | |
| **주요내용** (사건 신고·접수 개요 등) | *육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 기재* | | | | |

※ 필요 시, 개인정보보호를 위해 행위자·피해자 신상정보(이름, 나이 등)는 익명 처리 가능

## □ 기타

[별지 제4호서식] <신설 2021.09.01.>

# 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책

## □ 사건 개요

<table>
<tr><td>발생일</td><td>년 월 일</td><td>사건접수일<br>(인지시점)</td><td>년 월 일</td><td>사건<br>유형</td><td colspan="2">1:1/多:1/1:多/<br>불특정다수</td></tr>
<tr><td>사건<br>발생기관명</td><td colspan="2">000학교 / 00시 00구청</td><td>기관유형</td><td colspan="3">국가기관 / 지자체 / 공직유관단체 / 대학교 / 각급학교</td></tr>
<tr><td rowspan="5">가해자<br>-<br>피해자 관계</td><td colspan="2" rowspan="5">상급자-하급자/<br>하급자-상급자/동료/사제/<br>기타/확인불가 등</td><td rowspan="5">가해자<br>-<br>피해자 성별</td><td colspan="2">남성 - 남성</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">남성 - 여성</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">여성 - 남성</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">여성 - 여성</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">확인 불가</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">특이사항</td><td colspan="5">국가기관의 장, 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장, 교육감에 의한 사건인가</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">피해자가 다수인가</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">위력 등에 의한 성폭력 사건으로 수사기관 신고 여부(신고시 신고일)</td><td></td></tr>
<tr><td>사건개요</td><td colspan="6">육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 기재</td></tr>
<tr><td>가해자,<br>피해자에 대한<br>기관 조치사항</td><td colspan="6">육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 기재</td></tr>
</table>

※ 필요 시, 개인정보보호를 위해 행위자·피해자 신상정보(이름, 나이 등)는 익명 처리 가능

☞ 세부 작성 가이드라인은 성폭력방지법 시행령 등에 따름

[별지 제5호서식] <신설 2021.09.01.>

# 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 심의일 | 20 . . . | | | |
| 심의 대상자 | 성명 | | 소속 | |
| | 직급 | | 성별 | |
| 심의결과 | | | | |

성희롱·성폭력 예방지침 제12조에 따라 위와 같이 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 결과를 통보합니다.

년 월 일

**한국저작권보호원 성희롱·성폭력 고충심의위원회**